

Ismael Soilet
@ismaelsoilet

A REVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

O fim do arcaico 'Crédito Físico' e a chegada do 'Crédito Financeiro Pleno' na Reforma Tributária (e a perigosa trava do efetivo pagamento).

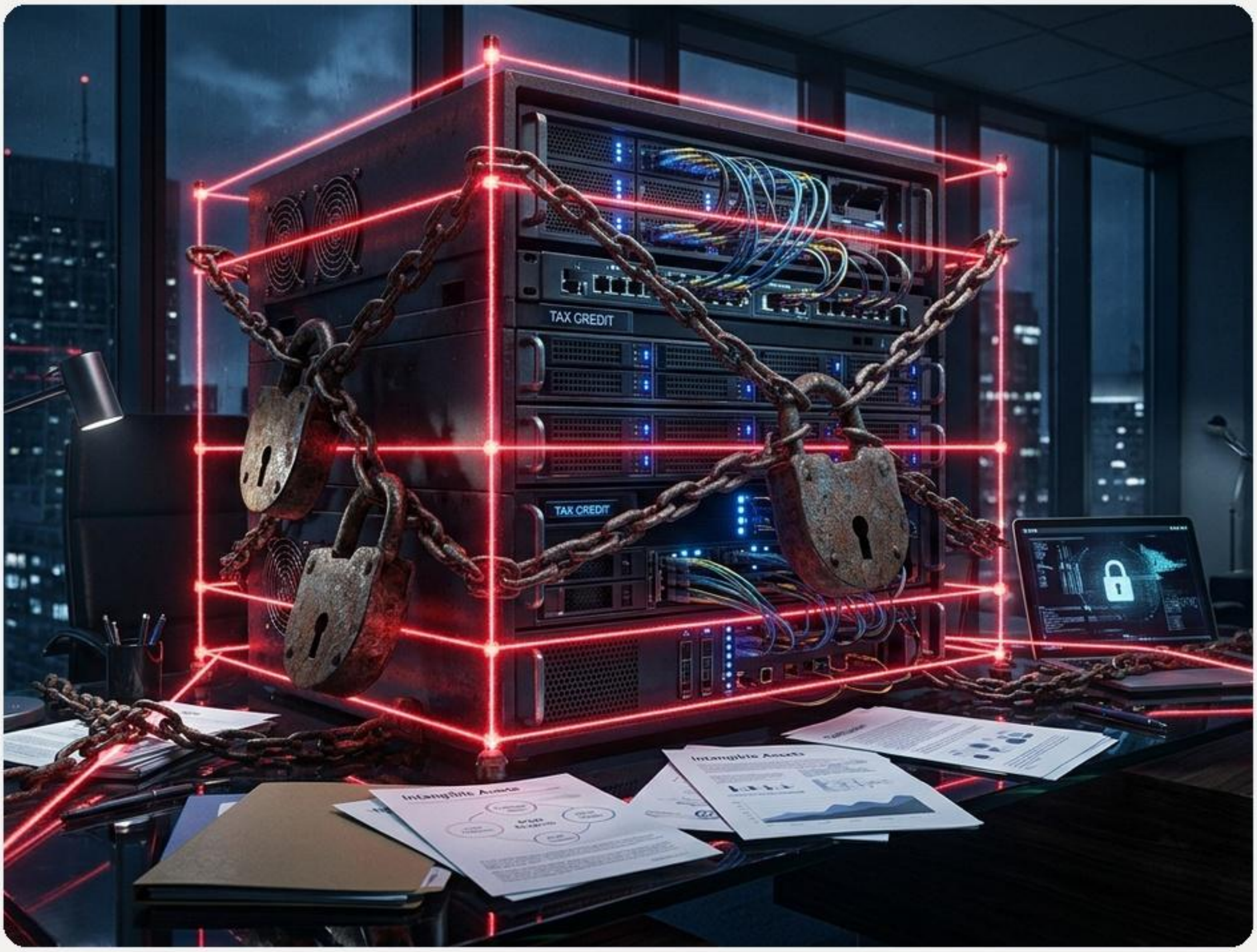


01/14 Deslize →

Ismael Soilet
@ismaelsoilet

50 ANOS DE BATALHAS SOBRE O 'INSUMO'

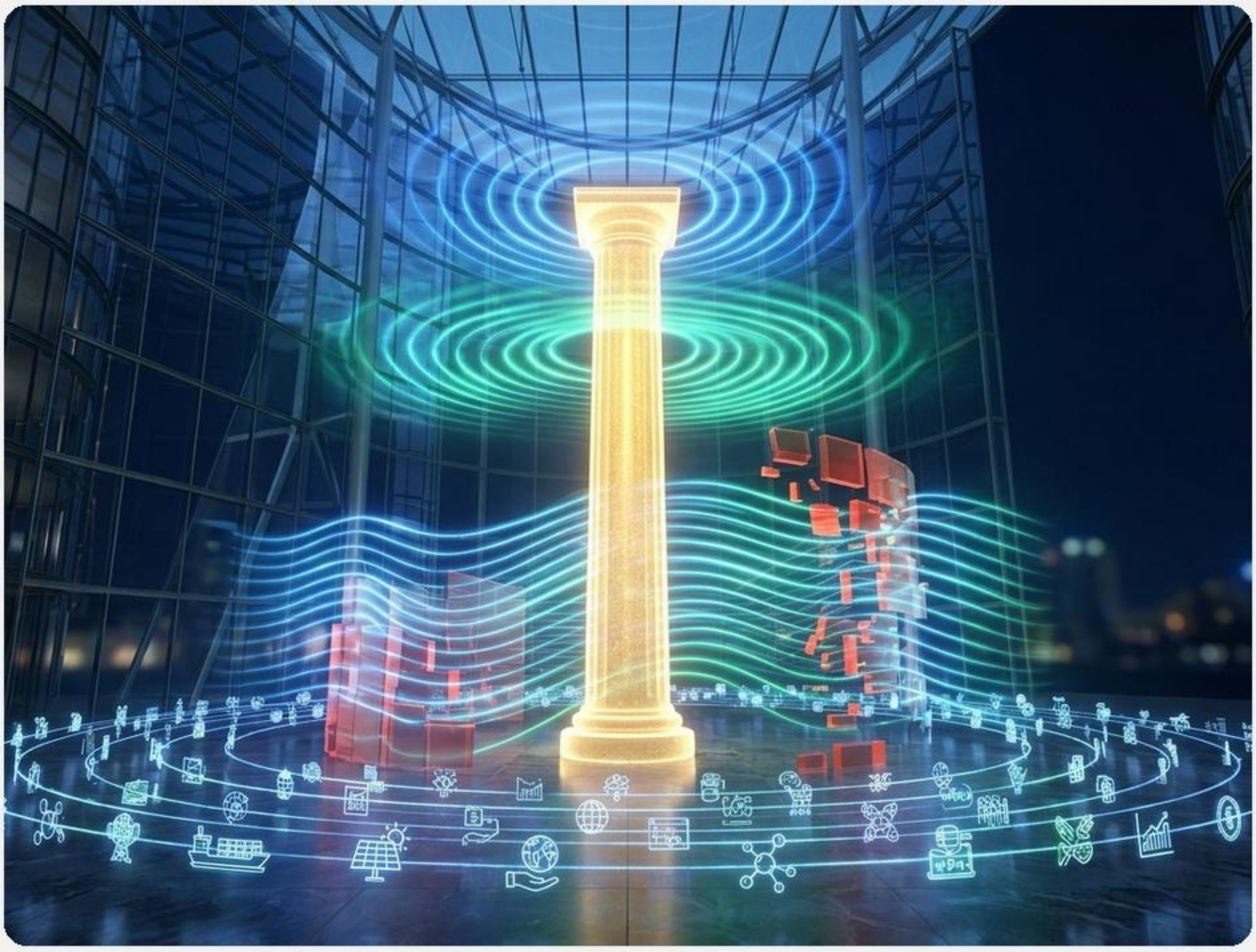
- No ICMS, para gerar crédito, o item precisava se incorporar fisicamente ao produto final.
- Energia elétrica, telecom, aluguel, consultorias e softwares: bloqueados ou travados no CARF e STJ.
- Um custo invisível de bilhões de reais em contencioso tributário.



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

O NASCIMENTO DO CRÉDITO FINANCEIRO PLENO

- O Art. 156-A, § 1º, VIII da CF/88 institui a não-cumulatividade ampla.
- Regra Geral: TODA e qualquer aquisição de bem (físico ou imaterial) ou serviço gera crédito de IBS e CBS.
- A despesa operacional da empresa finalmente dá direito a crédito integral de 100%.





Ismael Soilet
@ismaelsoilet

100% DE CRÉDITO EM TECNOLOGIA E TI

- Licenças SaaS, nuvem (AWS/Azure/GCP), suporte e licenças de software.
- Antes: zero crédito de ICMS e insegurança jurídica eterna no PIS/COFINS.
- No novo IVA: crédito financeiro imediato de ~28% sobre as faturas de tecnologia!



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

FIM DA TRAVA DA LEI KANDIR NA ENERGIA

- Hoje: crédito de ICMS na conta de luz é restrito à indústria no processo produtivo.
- No IBS/CBS: 100% de crédito para escritórios, comércio, logística e data centers.
- Contas corporativas de energia e internet abatem diretamente os tributos sobre vendas.



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

O FIM DO PARCELAMENTO EM 48 MESES (CIAP)

- Hoje: compra de máquinas, servidores e frotas tem crédito parcelado em 4 anos no CIAP.
- Na Reforma (Art. 32 do PLP 68): apropriação IMEDIATA e integral de 100% no mês da compra.
- Estímulo direto à modernização fabril, Capex e renovação tecnológica.



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

NEUTRALIDADE TOTAL NOS SERVIÇOS B2B

- Serviços de advocacia, consultoria, publicidade, logística, segurança e limpeza.
- Todo o IBS/CBS destacado na nota vira crédito financeiro para a empresa tomadora.
- O imposto deixa de ser custo no relacionamento entre pessoas jurídicas.



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

O QUE PERMANECE EXPRESSAMENTE PROIBIDO?

- Despesas de uso e consumo pessoal de sócios, diretores e familiares (Art. 28, I do PLP 68).
- Refeições de lazer, viagens de férias e veículos de luxo particulares.
- Folha de pagamento e salários: não sofrem incidência de IVA, logo não geram crédito algum.





Ismael Soilet
@ismaelsoilet

A TRAVA DO EFETIVO PAGAMENTO: O RISCO

- No sistema antigo, o crédito era escritural: bastava a nota fiscal idônea (Súmula 509 do STJ).
- No novo IVA: o crédito está CONDICIONADO ao efetivo recolhimento pelo fornecedor (Art. 156-A, § 5º, VIII da CF)!
- Se o fornecedor não pagar a guia, você NÃO toma o crédito.

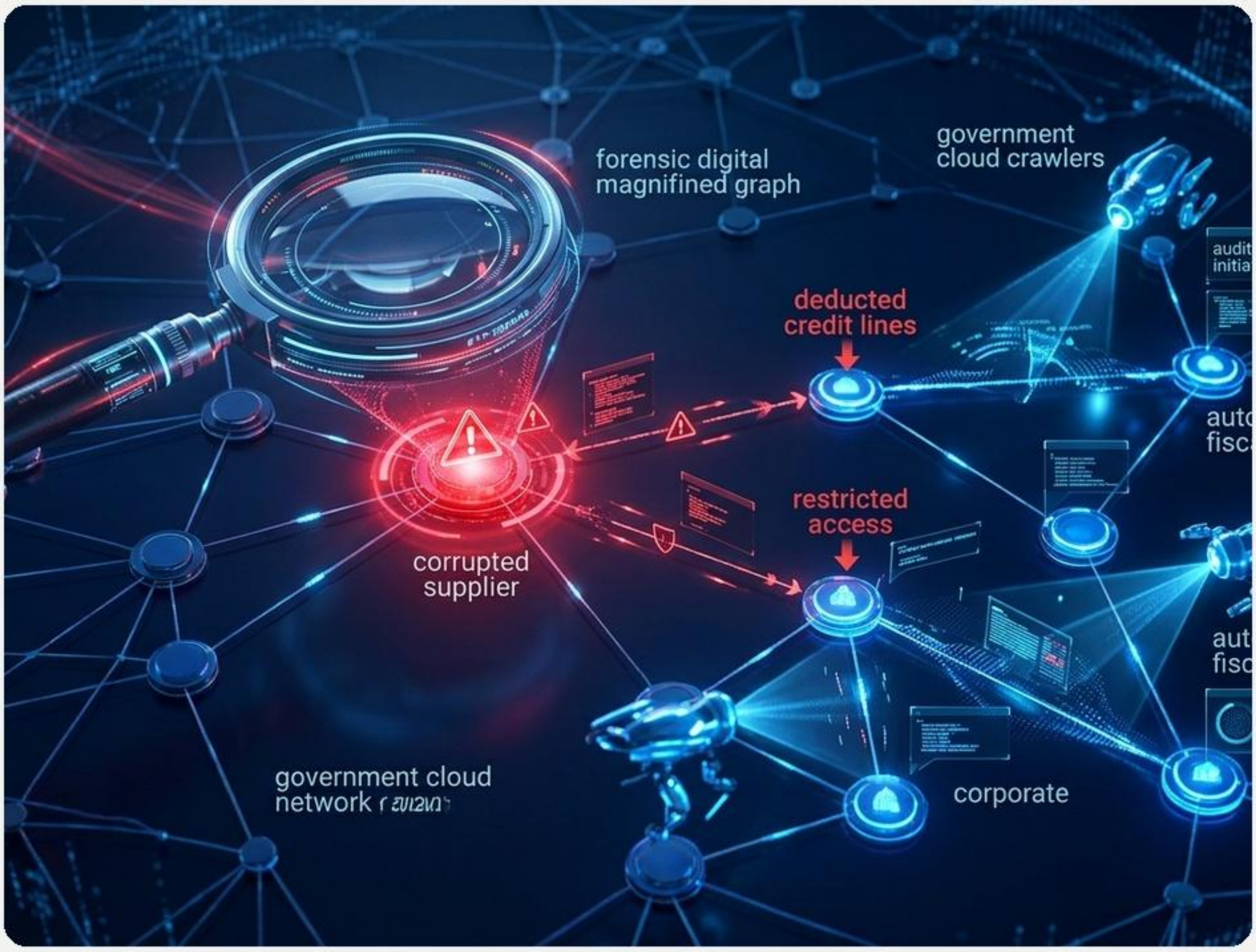




Ismael Soilet
@ismaelsoilet

O FISCO TRANSFORMA O COMPRADOR EM AUDITOR

- A NF-e emitida gera um crédito com status 'PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FISCAL'.
- Se o fornecedor entrar em inadimplência ou sonegar, o crédito é bloqueado no DTE da sua empresa.
- Risco severo de autuação ou estorno retroativo com juros e multa.



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

O SPLIT PAYMENT COMO ESCUDO PROTETOR

- Ao pagar a compra via Split Payment, o banco separa o imposto na liquidação financeira.
- O IBS/CBS vai direto para o Comitê Gestor e o crédito é HOMOLOGADO na hora.
- Transações a prazo sem split payment exigirão análise de risco pesada do fornecedor.





Ismael Soilet
@ismaelsoilet

O NOVO MOTOR DE COMPRAS NOS ERPS

- O ERP não pode mais apenas importar o XML e lançar o crédito contábil no balancete.
- Integração obrigatória via API com o CGIBS para verificar a situação do crédito fiscal.
- Vendor Risk Scoring: fornecedores mal avaliados fiscalmente serão cortados da cadeia.



Ismael Soilet
@ismaelsoilet

CHECKLIST EXECUTIVO: COMO PREPARAR A EMPRESA

1. Audite o mapa de compras: simule o ganho de créditos em TI, energia e serviços.
2. Exija cláusula contratual: condicione faturamentos ao Split Payment ou garantia fiscal.
3. Atualize seu ERP: planeje a conciliação digital de créditos via API do Comitê Gestor.
4. Monitore a saúde fiscal de fornecedores críticos para evitar surpresas no caixa.





Ismael Soilet
@ismaelsoilet

CRÉDITO PLENO COM GOVERNANÇA DIGITAL

O Crédito Financeiro traz alívio bilionário ao setor produtivo, mas exige compliance cirúrgico na relação com fornecedores.

Ações Nativas (Regra 08):

- Salve este guia essencial de créditos (Dourado)
- Compartilhe com seu CFO, Controller e equipe de compras (Verde)
- Comente: seu ERP já está preparado para a trava do efetivo pagamento? (Azul)
- Deixe seu like executivo (Vermelho)



14/14 Salvar